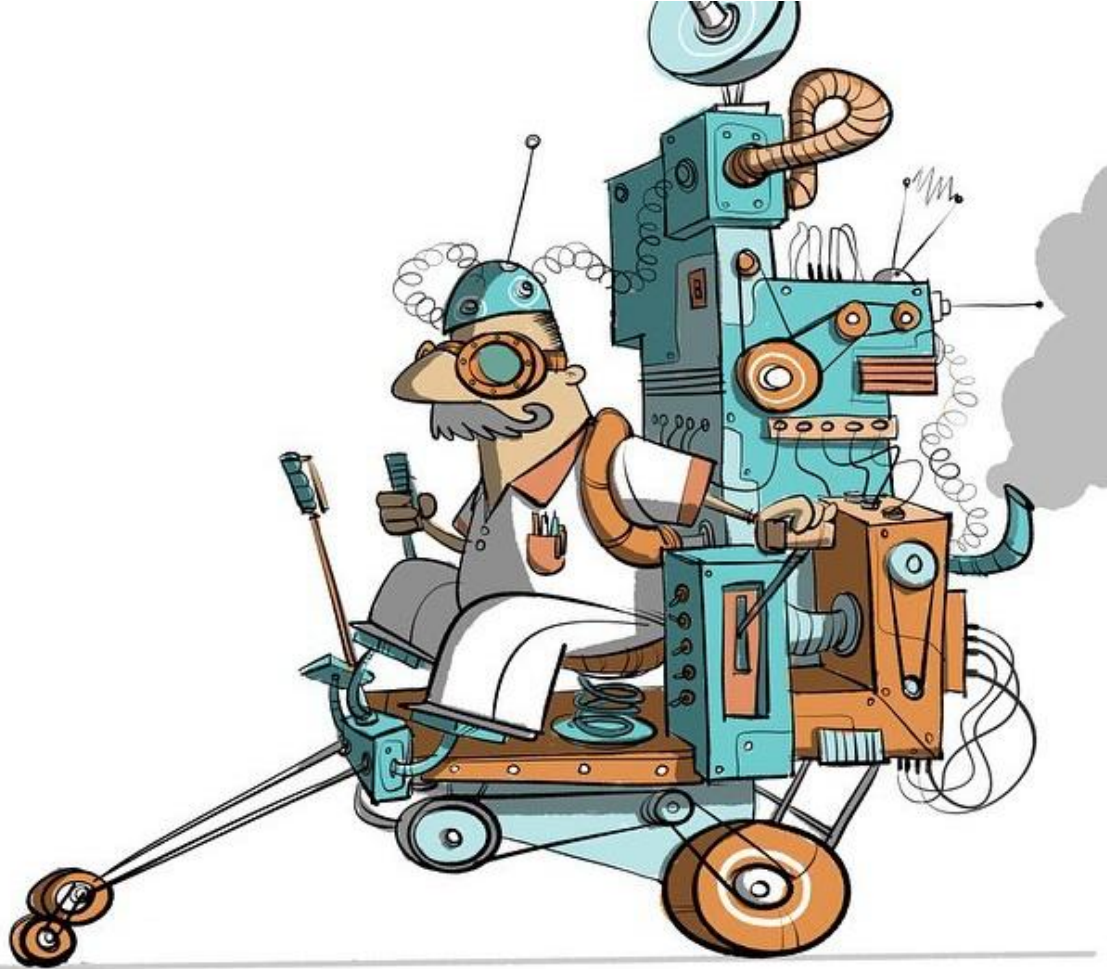


Como você
deve
proceder, se
inventar algo?



Segredo
industrial:
prós e
contras.

Pode ser mantido
indefinidamente.

Mas há o risco de
vazamento e de
revelação por
engenharia reversa...



É nesse ponto que entram as **diferenças entre o segredo industrial e as demais proteções**. *Quando uma patente é publicada, por exemplo, as informações sobre o invento são divulgadas, mas o invento é protegido de cópias sem autorização no tempo de vigência da patente (cerca de 20 anos).*

No entanto, quando se fala em **segredo industrial**, a **invenção é de caráter confidencial**, então **não há um procedimento para o registro do segredo em si**, mas existem algumas técnicas comumente utilizadas pelas empresas. *Normalmente, o que é feito para formalizar a proteção são contratos de confidencialidade dentro da própria empresa, entre os membros que terão acesso às informações (na maior parte dos casos, uma quantidade limitada de pessoas possui acesso ao segredo para evitar seu vazamento).*

Outra ação que pode ser realizada é a ***contratação de empresas especializadas em segurança da informação, para proteger as informações digitais.*** Além disso, ***pode ser feita ainda uma análise de risco da situação para avaliar se é válido oferecer garantias, seguros, técnicas de compliance e registro de PI.***

Por mais que não exista um modelo específico para esta proteção, ***existem estratégias plausíveis que podem garantir mais segurança ao seu negócio.*** Ao assumir a ***estratégia de se ter um segredo industrial, a instituição deve se atentar para a criação de políticas internas que vão garantir esse sigilo.*** Além disso, ***todo o custo para manter a informação em segredo fica por conta da própria empresa.***

Existe ainda um sistema de proteção chamado **“Repressão à Concorrência Desleal”**. A proteção então é feita por meio de **ações judiciais que visam assegurar a confidencialidade das informações**.

Esse sistema busca evitar práticas desonestas que alterem o equilíbrio do mercado de forma imparcial. Alguns exemplos dessas práticas são: **alterações no design do produto a fim de confundir o consumidor; divulgação de informações falsas sobre a concorrência; roubo ou furto do produto ou informação do concorrente**. No Brasil, esses atos, quando comprovados, podem gerar penas desde multas até detenção dos indivíduos envolvidos.

Resumindo tudo isso, a **proteção é feita internamente baseada em estratégias comerciais**, mas a **Lei no Brasil também auxilia quanto ao uso de má fé para com quem possui o segredo**. Na prática, *o segredo industrial não dá de fato o direito à propriedade intelectual do invento, seu objetivo se baseia em manter a invenção em sigilo para evitar que terceiros a copiem*. Por isso, os riscos devem ser considerados com cautela pela empresa. Pondere se as vantagens prevalecem sobre as desvantagens.

O segredo dos espelhos venezianos e a Galeria dos Espelhos de Versalhes



- A origem do famoso Espelho Veneziano se deu em Veneza do século XIV, quando surgiu a técnica do espelho de superfície lisa e fundo metálico que utilizamos até hoje. O valor artístico dos espelhos venezianos é tão grande que um de seus exemplares está exposto no Museu do Louvre.
- O monopólio veneziano foi quebrado na década de 1660, durante o reinado de Luís XIV – o Rei Sol, representado pelo luxo do Palácio de Versalhes. O Rei ordenou que seu ministro das finanças subornasse artesãos de Veneza para venderem seus segredos de produção. O plano francês foi vitorioso, fato que se reflete na impressionante Sala dos Espelhos em Versalhes, que segue o modelo veneziano de fabricação.

Como a patente incentiva a inovação?

EXCLUSIVIDADE POR 20 ANOS

EM TROCA

DA REVELAÇÃO DA INVENÇÃO (com o detalhamento suficiente)

Há um “*trade-off between incentive and access*” (William M. Landes e Richard Posner)

Reivindicação patentária



Necessária a descrição plena do invento, para que possa ser repetido.

É uma forma de explicar como se atinge um resultado ou se faz uma coisa: uma verdadeira receita



República Federativa do Brasil
Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e do Comércio Exterior
Instituto Nacional de Propriedade Industrial

(11) (21) **PI 0513174-0 A**

(22) Data de Depósito: 30/06/2005
(43) Data de Publicação: 29/04/2008
(RPI 1947)



(51) Int. Cl.:
B60H 1/32 (2008.04)

(54) Título: **SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR PARA VEÍCULO, E, MÉTODO DE PROVER CONDICIONAMENTO DE AR A UM ÔNIBUS**

(30) Prioridade Unionista:
09/07/2004 US-10/887,605

(71) Depositante (s): Carrier Corporation (US)

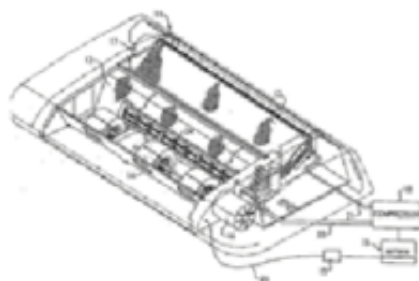
(72) Inventor (rs): Andreas Hillie, Robert C. Reimann, Belin Czechowicz

(74) Procurador: Momsen, Leonardos & Cia.

(86) Pedido Internacional:
PCT US2005/023711 de 30/06/2005

(87) Publicação Internacional:
WO 2006/017060 de 16/02/2006

(57) Resumo: "SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR PARA VEÍCULO, E, MÉTODO DE PROVER CONDICIONAMENTO DE AR A UM ÔNIBUS". Um módulo para condicionador de ar de teto de ônibus é auto-suficiente em que ele tem todos os componentes necessários incluindo um compressor, se desejado, que, quando suprido com energia elétrica, pode fornecer ar condicionado ao compartimento de passageiros de um ônibus. Além do mais, um aquecedor acionado eletricamente é provido na corrente de ar de maneira tal que o ar aquecido possa também ser suprido a um compartimento de passageiros, quando desejado. Múltiplas unidades permitem que exigências de capacidade incremental sejam atendidas, bem como capacidades de baixo regime de emergência.



Compressor

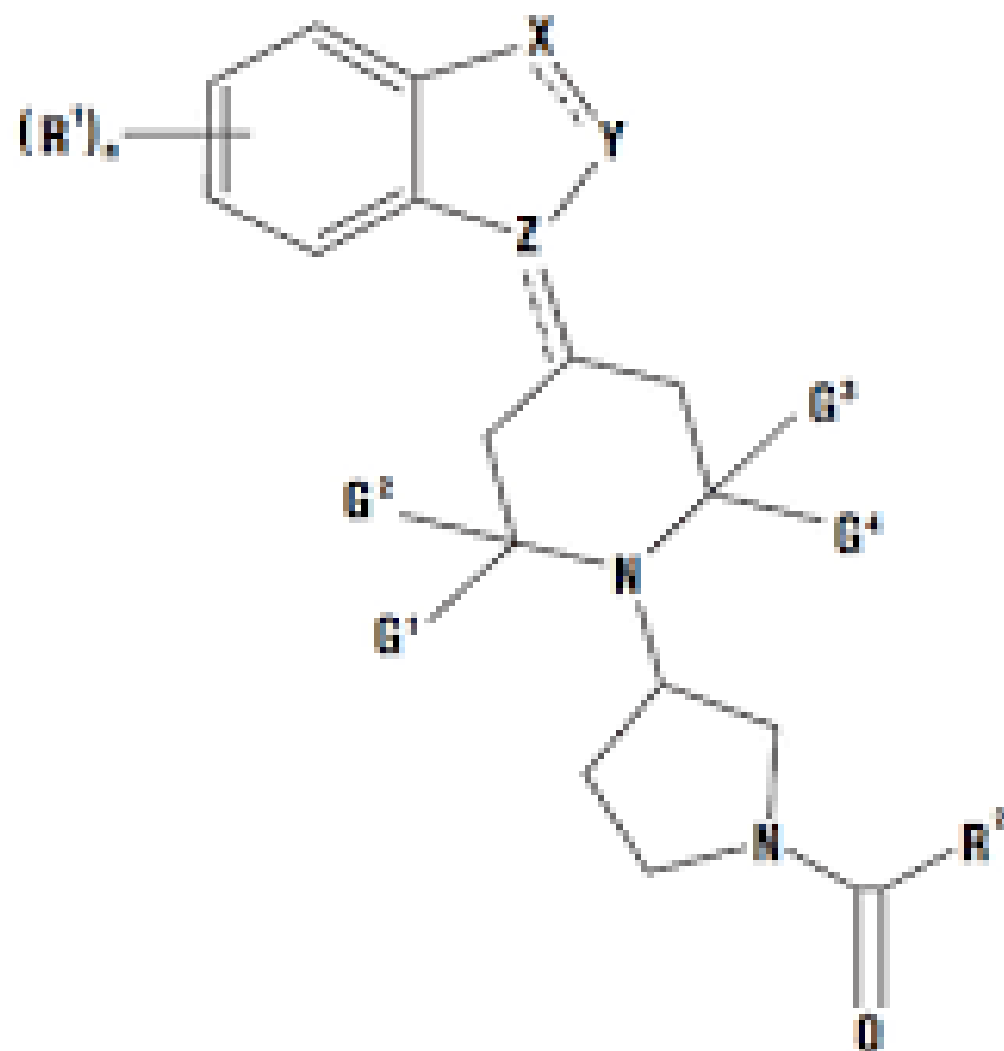
Motor de
Acionamento

PI0513174

REIVINDICAÇÕES

1. Sistema de condicionamento de ar para veículo,
5 caracterizado pelo fato de que compreende:
um gerador elétrico acionado por um motor;
um módulo de condicionador de ar auto-suficiente com-
preende:
um condensador;
um dispositivo de expansão;
10 um evaporador;
um soprador do condensador que tem um motor de acio-
namento elétrico;
um soprador do evaporador que tem um motor de aciona-
mento elétrico;
15 um aquecedor elétrico localizado em relacionamento de
fluxo de ar com o dito evaporador e o dito soprador do
evaporador; e
um controlador de potência para receber energia elétrica
do dito gerador e fornecedor energia elétrica a cada um do
dito motor do soprador do condensador, o dito motor do
20 soprador do evaporador e o dito aquecedor elétrico.
2. Sistema de condicionamento de ar para veículo de acordo
com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que dito
motor é o motor principal do veículo.
3. Sistema de condicionamento de ar para veículo de acordo

1. Composto, um sal farmacêticamente aceitável do mesmo, diastereômero, enantiômero ou mistura do mesmo, caracterizado pelo fato de ser de fórmula IA:



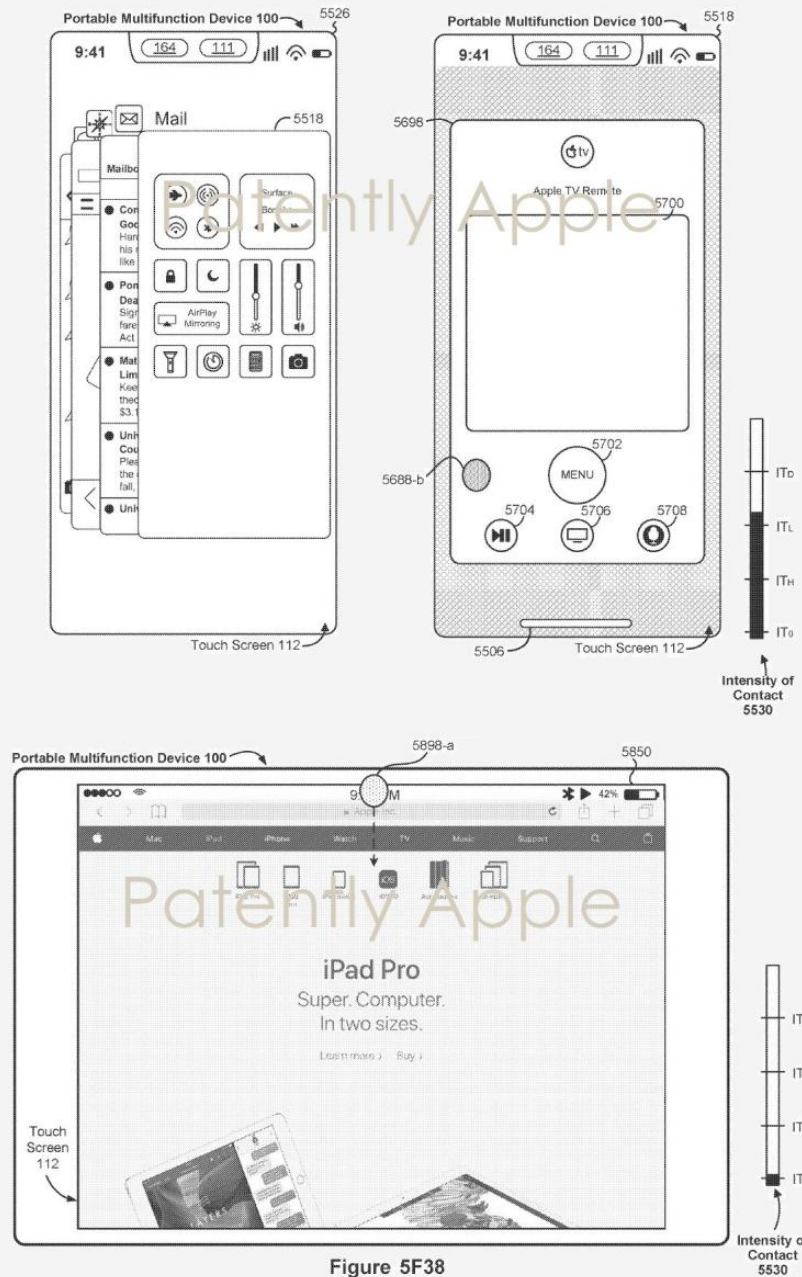


Figure 5F38

O que pode ser patenteado?

Invenção: exclusividade por 20 ANOS

Modelo de Utilidade:

Nova forma dada a um objeto de uso prático tornando-o mais funcional. Exclusividade por 15 ANOS

Desenho Industrial: tem regime próprio, diferente da patente: é mudança só de design, sem melhoria funcional, e por isso pode ser renovado, até totalizar 25 ANOS.



INVENÇÃO

Um dos primeiros computadores comercializados pela APPLE.

MODELO DE UTILIDADE

Reinvenção da forma de utilizar um computador.



DESENHO INDUSTRIAL

O mesmo produto, com um design diferenciado.

Quais são os requisitos para uma invenção ser patenteável?

Novidade

Atividade inventiva

Aplicação Industrial

PROGRAMA DE COMPUTADOR (SOFTWARE)



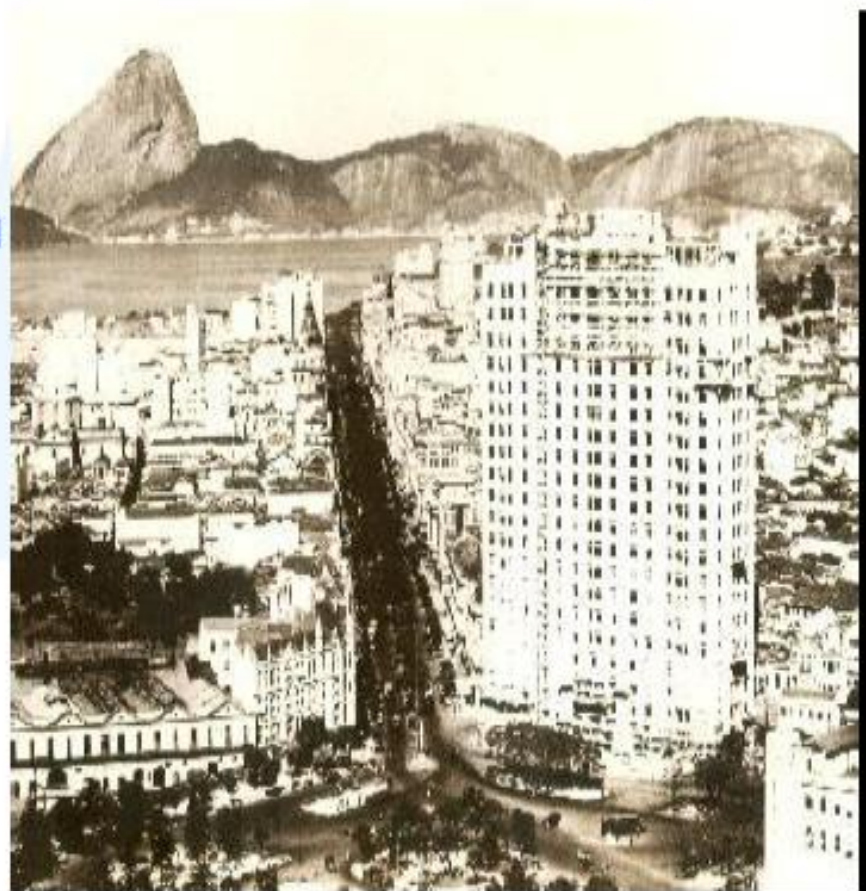
PATENTE ou DIREITO AUTORAL?

Instituto Nacional De Propriedade Industrial

O INPI é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, responsável por registros de marcas, concessão de patentes, averbação de contratos de transferência de tecnologia e de franquia empresarial, e por registros de programas de computador, desenho industrial e indicações geográficas, de acordo com a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº.9.279/96) e Lei de Software (Lei nº.9.609/98).

Qual o papel do INPI no século XXI?

O INPI tem por finalidade principal executar as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial



Nem sempre é possível evitar a pirataria de software. Mas há dispositivos legais para, pelo menos, dificultar este tipo de ação criminosa.

Um deles é por meio de **Direito Autoral**. E neste caso o Brasil tem duas legislações para proteger os programas de computador: a **Lei de Direito Autoral (Lei 9.610/98)**, com regras mais gerais; e a **Lei 9.609/98, específica para software**.

A primeira coisa a fazer para proteger o software por meio do Direito Autoral é registrar o código fonte do seu sistema no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI. Com este registro, o criador do programa torna-se o detentor dos direitos autorais, podendo explorá-los por 50 (cinquenta) anos.

Com este procedimento você estará respaldado legalmente para licenciar ou vender o seu software, sem falar que estará protegido no caso de uma ação judicial contra a violação desse seu direito, que pode ser punida com pena de detenção. Isso, sem prejuízo do pagamento de indenização ao titular dos direitos, cujo valor será fixado pela justiça.

Patenteamento é viável?

A outra forma de proteção do software é por meio do patenteamento, tal como está previsto na Lei 9.279/96. O registro de uma patente também é feito pelo INPI. A vantagem da patente é que ela tem uma proteção mais abrangente do funcionamento da invenção, enquanto o registro de software protege o autor apenas contra cópias literais do código fonte, seja ela parcial ou total.

Mas há desvantagens e é bom esclarecer: as patentes de invenção ou de modelo de utilidade garantem ao criador a primazia sobre o produto por um período de 20 anos. Só que, segundo a Lei 9.279/96, programas de computador em si não são considerados invenções ou modelos de utilidade, logo o software, ou mesmo os algoritmos desenvolvidos, não poderiam ser patenteados.

Mas há uma exceção: caso o software esteja atrelado a um hardware e este conjunto atenda aos requisitos de patenteabilidade, aí é possível obter a patente.

O problema é que as patentes no Brasil têm levado em média 10 anos para serem concedidas. Nesse tempo, a tecnologia pode estar defasada. Outra questão a considerar é que atualizações de processos e funcionalidades, não estariam protegidas pela patente original e demandariam novas solicitações junto ao INPI.

Portanto, é preciso refletir sobre a real utilidade de uma patente de software para empresas de softwares ou de tecnologia da informação (TI), até porque os custos são mais altos neste tipo de proteção.

<https://jus.com.br/artigos/46147/software-protecao-juridica-e-penalidades-aplicaveis>

Software: proteção jurídica e penalidades aplicáveis

Violar direitos de autor de programa de computador tem pena de **detenção de seis meses a dois anos e multa**. No caso da violação consistir na reprodução do programa, no todo ou em parte, para fins de comércio, sem autorização expressa do autor tem pena de **reclusão de um a quatro anos e multa** e, para quem vende, expõe à venda, introduz no país, adquire, oculta ou tem em depósito, para fins de comércio, original ou cópia de programa de computador, produzido com violação de direito autoral também tem pena de **reclusão de um a quatro anos e multa**.